

1501106-60.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2207436/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 19370791 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 4209/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501106-60.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2207436/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 19370791 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 4209/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2207436 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 4209/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Viviane Teixeira Goncalves

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA ROQUE ROMANÓ, 120

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15051280Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de prisão:

Preventiva; Local de prisão: Penitenciária Feminina de Tupi PaulistaArt. 33 "caput"

do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c

Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP

Réu Preso

Aos 08/02/2022, às 15:00h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM.

Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo

Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente a ré Viviane Teixeira Goncalves, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). SIDNEI FRANCISCO NEVES Defensor Público do Estado de SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, a ré foi interrogada, bem como foi inquirida uma testemunha, Cleber Caires Boff, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Luis Guilherme S. Pavani, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. VIVIANE TEIXEIRA GONÇALVES, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Roque Romanó, nº 120, nesta Cidade e Comarca, a ré, após adquirir de terceiro não identificado, transportava e trazia consigo, 4,56 gramas de cocaína, divididos em 15 (quinze) porções, com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 29), laudo de constatação (fls. 31/34), fotografias das drogas (fls. 35/37) e exame químico-toxicológico (fls. 94/96). A ré foi notificada (fls. 120) e apresentou defesa preliminar (fls. 124). A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls. 129/130) e a ré foi citada (fls. 159). Realizada audiência, a ré foi interrogada e foi ouvida uma testemunha arrolada. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a Defesa, por sua vez, pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. A ré, na fase policial (fls. 05), e em Juízo, confessou a imputação. Estava vendendo porções de droga no local dos fatos. Os R\$ 40,00 em seu poder são frutos da venda de duas porções de cocaína. É viciada em crack. Estava há muito tempo sem usar, mas teve uma recaída. Como não tinha dinheiro, propôs ao traficante comercializar porções de droga como forma de "pagar" o crack que consumia. Os policiais militares Cleber e Luis Guilherme, na fase policial (fls. 03 e 04), bem como Cleber em juízo, declarou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro João Paulo II quando avistaram a ré. Ela olhou para a viatura e desviou o olhar rapidamente em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Perceberam que ela mantinha as mãos fechadas durante a entrevista pessoal. Determinaram que ela abrisse as mãos e exibisse o que escondia, o que ela fez. Em uma das mãos havia os R\$ 40,00 e na outra as 15 porções de cocaína individualizadas. Questionada, ela disse ser usuária de crack e que estaria vendendo as porções como forma de arrecadar dinheiro para consumir drogas. Segunda ela, vendia cada porção por R\$ 20,00. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atesta sua natureza: cocaína. A confissão da ré sobre o tráfico foi amparada pelos demais elementos de prova, sendo assim de rigor a condenação. Deixo de reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, vez que não restou demonstrado que a ré se aproveitou da circunstância de calamidade pública para a prática do crime. É indispensável a presença de nexos causal, conforme já se pronunciou o Eg. Tribunal de Justiça (Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Relator Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 12/02/2021). Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e

do art. 59, do Código Penal, observo que a ré possui maus antecedentes, consistentes em condenações por roubo e lesão corporal, sendo essa última por fato anterior ao aqui apurado, mas com o trânsito em julgado durante este feito (processo nº 0000201-37.2018 - fls. 45/46; e processo nº 0049120-16.2012 - fls. 46 e 478/479). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão e a agravante da reincidência específica (processo nº 1500049-12.2018 - fls. 46). Por ser específica, indicando dedicação diferenciada ao crime de tráfico, compenso-a parcialmente com a confissão. Assim, a pena é acrescida de 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime inicial fechado, em vista dos maus antecedentes e reincidência específica, nos termos do art. 33, do Código Penal. No mesmo sentido, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, vez que ausentes os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré VIVIANE TEIXEIRA GONÇALVES às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incursa no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que ensejaram sua decretação e manutenção, reiterando-se os fundamentos expostos nas decisões que analisaram a medida. Recomende-se na prisão em que se encontra. Fica decretada a perda dos valores de fls. 29, vez que relacionados à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Condeno a ré nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, a acusada manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pela ré. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.